

محاضرة ٤

تابع الفصل الأول: حوكمة الشركات وأثرها في تحسين الأداء

رابعاً: كيفية تقييم الشركات من خلال تقرير الحوكمة

يعد تقييم الشركات من خلال تحليل تقرير الحوكمة أحد الأدوات الرئيسية لقياس مدى التزام الشركة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعتمد هذا التقييم على مجموعة من المؤشرات التي تعكس مدى الالتزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات بفاعلية مما يساعد المستثمرين والجهات الرقابية على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الشركة، ولا يقتصر التقييم على مراجعة الالتزام بالقوانين، بل يشمل تحليل آليات الحوكمة ومدى فاعليتها بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الأسهم بالشركة وضمان حقوق جميع أصحاب المصالح.

أولاً: مفهوم تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة هو وثيقة تصدرها الشركة سنوياً أو دورياً، توضح فيها مدى امتثالها لمبادئ حوكمة الشركات، والسياسات المتبعة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المختلفة. ويتضمن التقرير عادةً:

- البيانات الرئيسية للشركة.
- الهيكل التنظيمي للشركة.
- الجمعية العامة للمساهمين وتشكيل مجلس الإدارة.
- مستوى الشفافية والإفصاح المالي والإداري.
- المخاطر المالية والإدارية وكيفية إدارتها.
- مدى امتثال الشركة للقوانين واللوائح التنظيمية.

ثانياً: معايير تقييم الشركات من خلال تقرير الحوكمة:

يتم تقييم الشركات استناداً إلى عدة معايير رئيسية، تشمل:

١ - هيكل مجلس الإدارة وفعاليته:

يعتبر مجلس الإدارة الركيزة الأساسية لحوكمة الشركات، حيث يُنَاط به وضع الاستراتيجيات العامة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية ويجب أن يتمتع بتركيبة متوازنة تعزز الاستقلالية والرقابة الفعالة، ويتم تقييم فعالية المجلس بناءً على عدة عوامل أهمها:

أ. تقييم استقلالية مجلس الإدارة:

- عدد الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين في مجلس الإدارة.
- وجود رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل عن الإدارة التنفيذية.
- مدى استقلالية المجلس عن الإدارة التنفيذية وتأثيره الفعلي في القرارات الاستراتيجية.

ب. تقييم فعالية مجلس الإدارة:

- مدى توفر الخبرات المالية والإدارية والقانونية بين أعضاء المجلس.
- عدد اجتماعات المجلس خلال السنة ومدى التزام الأعضاء بالحضور.
- السياسات المتبعة في اختيار وتعيين أعضاء المجلس.
- مدى التزام المجلس بإجراء تقييمات ذاتية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري.
- استخدام تقنيات الحوكمة الرقمية في متابعة الأداء واتخاذ القرارات.

٢- تحليل كفاءة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

يتم تقييم فعالية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بناءً على عدة عوامل أهمها:

- وجود لجان متخصصة مثل لجنة المراجعة، لجنة التعيينات، لجنة المخاطر، ولجنة المكافآت.
- مدى استقلالية اللجان وتبعيةها لمجلس الإدارة.
- عدد اجتماعات اللجان ومدى التزامها بأدوارها الرقابية.
- أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير تنفيذي ومستقلين عن الإدارة التنفيذية.
- مدى توفر الخبرات المالية والإدارية بين أعضاء هذه اللجان.

٣- مستوى الإفصاح والشفافية:

الشفافية هي حجر الأساس في بناء الثقة بين الشركة والمستثمرين، وتعتمد الشركات الناجحة على تقديم تقارير ذات جودة عالية مما يساعد المساهمين وأصحاب المصالح على اتخاذ قرارات مستنيرة، ويتم تقييم الشفافية من خلال:

- جودة التقارير المالية المنشورة والتي تتحقق عندما يتم:
- مراجعة البيانات المالية من قبل مراجع حسابات مستقل وذو سمعة قوية ويفضل أن يكون من مكاتب المراجعة الأربعة الكبار وهم:

 Ernst & Young عماد حافظ مصطفى راغب Canvas	 KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler حازم زكي حسن eAudit
 PricewaterhouseCoopers طارق فريد صبري منصور Aura	 Deloitte Touche Tohmatsu Limited كامل مجدي صالح كامل AS ٢ (Audit System/٢)

- الإفصاح عن القوائم والتقارير المالية الدورية والسنوية بشكل واضح.
- تقييم مدى الالتزام بمعايير المحاسبية الدولية أو المعايير المحلية.
- الإفصاح عن رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- التزام الشركة بالإفصاح عن المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة (المساهمين الرئيسيين أو الشركات التابعة).
- الإعلان الفوري عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أداء الشركة للمساهمين وأصحاب المصالح في التوقيت المناسب.

٤ - حماية حقوق المساهمين:

- تضمن حوكمة الشركات حماية حقوق جميع المساهمين، سواء كانوا كبار المستثمرين أو صغار المستثمرين، ويتم تقييم هذا الجانب من خلال:
- حقوق التصويت والمشاركة في القرارات:
 - إتاحة الفرصة لجميع المساهمين للمشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية.
 - ضمان حقوق المساهمين في التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات.
 - شفافية إجراءات التصويت على القرارات المهمة مثل تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو الموافقة على توزيعات الأرباح.
- سياسة توزيع الأرباح:
 - وجود سياسات واضحة تضمن عدالة توزيع الأرباح على المساهمين.
 - التزام الشركة بتوزيع الأرباح بشكل منتظم وفقاً للسياسات المتبعة.
 - الإفصاح عن أي خطط لإعادة استثمار الأرباح وتأثيرها على قيمة الأسهم.
- الإفصاح عن القرارات الكبرى التي تؤثر على حقوق المساهمين.
- وجود آليات واضحة تمنع إساءة استخدام السلطة من قبل الملكية المسيطرة (كبار المساهمين)

٥- وجود نظام للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

نظام الرقابة الداخلية هو الضمان الأساسي لحماية أصول الشركة والتأكد من التزامها بالقوانين. ويتم تقييم هذا الجانب من خلال:

- مدى استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وارتباطها بمجلس الإدارة وليس بالإدارة التنفيذية.
- وجود لجنة مراجعة داخلية مستقلة ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة.
- وجود لجنة إدارة مخاطر متخصصة وفعالة.
- مدى التزام الشركة بتنفيذ توصيات المراجعين الداخليين والخارجيين.
- عدد التقارير الرقابية السنوية وتأثيرها على تحسين العمل داخل المؤسسة.
- وجود برامج تدريب للموظفين لتحسين كفاءتهم في أداء العمل والامتثال للقوانين.
- وجود سياسات واضحة للكشف عن تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

٦- المسؤولية الاجتماعية والبيئية (الإفصاح غير المالي):

- مدى التزام الشركة بالمعايير الاجتماعية والبيئية ودورها في تقليل الانبعاثات الكربونية.
- نشر تقارير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- الإفصاح عن سياسات الشركة في تبني سياسات إعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات.
- تقييم تأثير الشركة على المجتمع والموارد الطبيعية.
- توفير بيئة عمل عادلة تحترم حقوق الموظفين.

ثالثاً: طرق قياس التزام الشركات بمعايير الحوكمة:

هناك عدة طرق وأدوات تُستخدم لتقييم الشركات من خلال تقرير الحوكمة، ومن أبرزها:

١. التقييم باستخدام مؤشرات عالمية لحوكمة الشركات:

يتم قياس مدى التزام الشركة بالحوكمة من خلال مؤشرات قياسية عالمية لقياس مستوى الحوكمة، ومنها مؤشر حوكمة الشركات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

٢. التقييم الكمي والنوعي:

• التقييم الكمي: يعتمد على إعطاء نقاط محددة لكل معيار من معايير الحوكمة، ثم حساب الدرجة الإجمالية للشركة.

• التقييم النوعي: يعتمد على تحليل جودة تنفيذ السياسات والإجراءات ومدى فعاليتها في تحقيق أهداف الحوكمة.

٣. مقارنة أداء الشركة مع الشركات المنافسة: حيث يتم مقارنة مستوى الحوكمة في الشركة مع شركات أخرى في نفس القطاع، مما يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف.

٤. استبيان آراء المستثمرين والخبراء: حيث يتم جمع آراء المساهمين والخبراء لتقييم مدى فاعلية حوكمة الشركة ومدى ثقتهم في سياسات الحوكمة داخل الشركة.

مثال رقم (1) :

١. الهدف الرئيسي من تقييم الشركات من خلال تقرير الحوكمة هو قياس مدى التزام الشركة بمبادئ الحوكمة الرشيدة.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.		
٢. تقرير الحوكمة هو وثيقة تصدرها الشركة سنوياً أو دورياً لعرض مدى امتثالها لمبادئ الحوكمة.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.		
٣. كل مما يلي يعد من مكونات تقرير حوكمة الشركات فيما عدا:	-A - البيانات الرئيسية للشركة.	-B - القوائم المالية للشركة.	-C - الجمعية العامة للمساهمين وتشكيل مجلس الإدارة.	-D - الهيكل التنظيمي للشركة.
٤. يتم تقييم استقلالية مجلس الإدارة بناءً على عدد اجتماعاته ومدى التزام الأعضاء بالحضور.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.		
٥. تقييم فعالية مجلس الإدارة لا يتطلب النظر في سياسات تعيين الأعضاء.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.		
٦. أي مما يلي يُعد مؤشراً على استقلالية مجلس الإدارة ؟	-A - وجود سياسة واضحة لاختيار وتعيين أعضاء المجلس.	-B - التزام المجلس بإجراء تقييمات ذاتية للأعضاء بشكل دوري.	-C - وجود رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.	-D - عدد اجتماعات المجلس خلال السنة ومدى التزام الأعضاء بالحضور.

٧. كل مما يلي يعد مؤشراً على فعالية أداء مجلس الإدارة فيما عدا:	
-A عدد اجتماعات المجلس خلال السنة ومدى التزام الأعضاء بالحضور.	
-B وجود سياسة واضحة لاختيار وتعيين أعضاء المجلس.	
-C زيادة نسبة الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة.	
-D التزام المجلس بإجراء تقييمات ذاتية لأعضائه.	
٨. أي من العوامل التالية يُمكن أن يؤثر سلباً على استقلالية مجلس الإدارة؟	
-A وجود رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.	
-B التزام المجلس بإجراء تقييمات ذاتية لأعضائه.	
-C تعيين أعضاء مستقلين في المجلس.	
-D وجود عدد كبير من الأعضاء التنفيذيين.	
٩. كل من العوامل التالية يعتبر جزءاً من الحوكمة الرقمية فيما عدا:	
-A استخدام التقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات.	
-B اللجوء إلى الاجتماعات الإلكترونية خاصة في الظروف الطارئة.	
-C الاعتماد على الوثائق الورقية.	
-D استخدام الأنظمة التكنولوجية.	
١٠. يجب أن يكون جميع أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من الأعضاء التنفيذيين.	
-A العبارة صحيحة.	
-B العبارة خاطئة.	
١١. عدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مؤشر على مدى فعاليتها.	
-A العبارة صحيحة.	
-B العبارة خاطئة.	
١٢. يجب أن تكون اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مستقلة عن الإدارة التنفيذية لزيادة فاعليتها.	
-A العبارة صحيحة.	
-B العبارة خاطئة.	

١٣. كل مما يلي يساعد في تعزيز استقلالية وفاعلية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فيما

عدا:

- A أن تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الإدارة.
- B أن يكون جميع أعضائها من الإدارة التنفيذية.
- C توافر الخبرات المالية والإدارية بين أعضاء هذه اللجان.
- D أن يكون جميع أعضائها غير تنفيذيين.

١٤. كيف يمكن تقييم مدى استقلالية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة؟

- A من خلال تبعيتها المباشرة للإدارة التنفيذية.
- B من خلال عدد الاجتماعات فقط.
- C من خلال تقارير الأداء المالي للشركة.
- D من خلال تشكيل اللجان من الأعضاء غير التنفيذيين.

١٥. لا يشترط الإفصاح عن رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية لتعزيز الشفافية.

- A العبارة صحيحة.
- B العبارة خاطئة.

١٦. حماية حقوق المساهمين تشمل منع إساءة استخدام السلطة من قبل المساهمين المسيطرين.

- A العبارة صحيحة.
- B العبارة خاطئة.

١٧. إتاحة الفرصة لجميع المساهمين لحضور الجمعيات العمومية يعزز حوكمة الشركات.

- A العبارة صحيحة.
- B العبارة خاطئة.

١٨. كل مما يلي يعزز مستوى الإفصاح والشفافية في الشركات فيما عدا:

- A الحفاظ على سرية المعلومات المالية للشركة.
- B الإفصاح عن القوائم المالية بشكل واضح.
- C الإفصاح عن رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.
- D مراجعة البيانات المالية من قبل مراجع حسابات خارجي مستقل.

١٩. تساعد حوكمة الشركات في حماية حقوق المساهمين من خلال: A- ضمان حقوق التصويت والمشاركة في القرارات. B- وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح. C- الإفصاح عن القرارات الكبرى. D- كل ما سبق.
٢٠. ما الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على مستوى الشفافية في الشركة؟ A- تقديم تقارير مالية مفصلة. B- تبعية لجان الحوكمة بشكل مباشر للإدارة التنفيذية للشركة. C- الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية للمستثمرين. D- تعيين مراجعين ماليين مستقلين
٢١. الهدف الأساسي من وجود نظام للرقابة الداخلية في الشركات هو حماية أصول الشركة والتأكد من الامتثال للقوانين. A- العبارة صحيحة. B- العبارة خاطئة.
٢٢. أي مما يلي يُعد مثالًا على الإفصاح غير المالي في تقرير الحوكمة؟ A- تقرير مراقب الحسابات. B- قائمة المركز المالي. C- تقارير المسؤولية الاجتماعية والبيئية. D- قائمة التدفقات النقدية.
٢٣. تقييم الشركات يمكن أن يتم باستخدام مؤشرات عالمية لحوكمة الشركات. A- العبارة صحيحة. B- العبارة خاطئة.
٢٤. التقييم الكمي يعتمد على تحليل جودة تنفيذ السياسات، أما التقييم النوعي يعتمد على إعطاء نقاط محددة لكل معيار. A- العبارة صحيحة. B- العبارة خاطئة.

٢٥ . استطلاع آراء المستثمرين والخبراء ليست طريقة فعالة لتقييم حوكمة الشركات.	A - العبارة صحيحة.	B - العبارة خاطئة.		
٢٦ . يمكن قياس مدى التزام الشركة بالحوكمة من خلال مقارنة أدائها مع الشركات المنافسة.	A - العبارة صحيحة.	B - العبارة خاطئة.		
٢٧ . تساعد مقارنة أداء الشركة مع الشركات المنافسة في تحديد نقاط القوة والضعف وتحسين مستوى الحوكمة.	A - العبارة صحيحة.	B - العبارة خاطئة.		
٢٨ . كل مما يلي يعد من طرق تقييم الشركات وفقاً لمعايير الحوكمة فيما عدا:	A - تقييم الشركة من خلال آراء المستثمرين والخبراء.	B - تقييم الشركة بناءً على عدد موظفيها وعمرها التشغيلي.	C - تقييم الشركة بناءً على استخدام مؤشرات عالمية لحوكمة الشركات.	D - تقييم الشركة بناءً على مقارنة أداء الشركة مع الشركات المنافسة.
٢٩ . ما الفرق بين التقييم الكمي والنوعي لحوكمة الشركات؟	A - التقييم الكمي يعتمد على تحليل السياسات فقط.	B - التقييم الكمي يعتمد على نقاط محددة، بينما التقييم النوعي يركز على جودة التنفيذ.	C - التقييم النوعي يعتمد فقط على مقارنة أداء الشركة مع المنافسين.	D - لا يوجد اختلاف بينهم فكلاهما يركز فقط على الامتثال القانوني.